Prawo karne - źródła, wykładnia i zasady odpowiedzialności

Praca domowa i literatura

Praca domowa: opracować pierwsze 117 stron podręcznika.

- **Lech Gardocki, *Prawo karne*** - podręcznik. Dostępne wydanie: C.H.Beck, wyd. 24, 2025; opis wydawcy.
- **Komentarz do Kodeksu karnego pod redakcją Ryszarda A. Stefańskiego** - literatura komentarzowa, C.H.Beck; informacja wydawcy o komentarzach.
- **LEX i Legalis** - systemy informacji prawnej, przydatne do wyszukiwania przepisów, komentarzy i orzeczeń.

Pojęcie prawa karnego

Prawo karne materialne określa czyny zabronione pod groźbą kary, warunki odpowiedzialności za przestępstwo, kary, środki karne i zabezpieczające oraz zasady ich stosowania. Prawo karne w szerszym rozumieniu obejmuje również procedurę i wykonywanie orzeczeń.

Czyn zabroniony nie jest automatycznie przestępstwem. Do przypisania przestępstwa potrzebne są dalsze warunki, w tym społeczna szkodliwość większa niż znikoma i możliwość przypisania winy. Źródło: ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 383 ze zm., art. 1.

Dziedziny prawa karnego i dziedziny pokrewne

Dziedzina	Przedmiot
Materialne	Przestępstwo, odpowiedzialność i sankcje.
Procesowe	Reguły prowadzenia postępowania i rozstrzygania sprawy. Podstawowy akt: KPK.
Wykonawcze	Wykonywanie kar i innych orzeczonych środków. Podstawowy akt: KKW.
Skarbowe	Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
Wojskowe	Szczególne przepisy dotyczące odpowiedzialności w sferze wojskowej.
Zagadnienia międzynarodowe w prawie karnym	M.in. zasięg stosowania ustaw i współpraca państw w ściganiu.
Międzynarodowe prawo karne	Odpowiedzialność za zbrodnie międzynarodowe i działanie właściwych trybunałów.

Pokrewne obszary to **prawo wykroczeń** i **postępowanie w sprawach nieletnich**. Odrębność ich podstaw prawnych ma znaczenie przy ustalaniu rodzaju odpowiedzialności.

Prawo karne i nauki pokrewne

Dyscyplina	Główny kierunek analizy
Nauka prawa karnego	Znaczenie i systematyzacja obowiązujących norm.
Kryminologia	Przestępstwo, przestępczość, sprawcy i społeczne reakcje na przestępczość.
Kryminalistyka	Ujawnianie, zabezpieczanie i badanie śladów oraz ustalanie przebiegu zdarzenia.
Wiktymologia	Pokrzywdzenie, osoby pokrzywdzone i proces wiktymizacji.
Polityka kryminalna	Dobór i ocena sposobów zapobiegania przestępczości oraz reagowania na nią.

Wspólny obszar zainteresowania nie oznacza identycznej metody. Prawna kwalifikacja czynu wymaga normy i ustaleń faktycznych; wyjaśnienie społeczne dotyczy mechanizmów, a badanie kryminalistyczne - dowodów. Rozwinięcie: interdyscyplinarność kryminologii i Ślad, dowód i wersja zdarzenia.

Źródła prawa karnego

Ustawowa określoność czynu i kary chroni przed arbitralnym karaniem. Podstawa odpowiedzialności musi wynikać z ustawy; rozporządzenie lub samo orzeczenie sądu nie może dowolnie ustanowić nowego przestępstwa. Art. 42 ust. 1 Konstytucji zawiera także zastrzeżenie dotyczące czynów stanowiących w chwili popełnienia przestępstwa w myśl prawa międzynarodowego. Źródło: Konstytucja RP, 1997, art. 42 ust. 1.

W systemie źródeł należy odróżnić:

- **Konstytucję**, wyznaczającą granice stanowienia i stosowania prawa karnego;
- **ustawy**, w tym Kodeks karny i przepisy karne w innych ustawach;
- **ratyfikowane umowy międzynarodowe**, których stosowanie i relację do ustaw określają warunki konstytucyjne; umowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeśli nie da się ich pogodzić.

Nie każda umowa międzynarodowa ma taki sam status. Podstawy: art. 87 i 91 Konstytucji RP; por. Karol Popławski, 2024, omówienie systemu źródeł i pierwszeństwa umów udostępnione przez RPO.

Pozakodeksowe prawo karne obejmuje zarówno szczególne ustawy karne, jak i przepisy karne zawarte w ustawach regulujących inne dziedziny, np. przeciwdziałanie narkomanii. Umieszczenie przepisu poza KK nie odbiera mu charakteru karnego.

Budowa Kodeksu karnego

Część	Zakres numeracji	Treść
Ogólna	art. 1-116	Zasady odpowiedzialności, formy popełnienia czynu, kary i inne środki oraz reguły ich stosowania.
Szczególna	art. 117-316	Typy przestępstw uporządkowane według chronionych dóbr.
Wojskowa	art. 317-363	Szczególne zasady i typy przestępstw wojskowych.

Podstawa: KK, tekst jednolity z 2025 r.. Zakresy obejmują także numerację przepisów dodanych lub uchylonych. Tekst jednolity trzeba czytać z późniejszymi zmianami: sprawdzone nowele Dz.U. 2025 poz. 1818 i 1872 oraz Dz.U. 2026 poz. 902 i 988 nie zmieniają przedstawionego podziału na trzy części.

Doktryna i orzecznictwo

Doktryna obejmuje poglądy nauki prawa, m.in. artykuły, monografie i komentarze. Dostarcza argumentów interpretacyjnych, lecz sama nie ustanawia norm wiążących jak ustawa.

Judykatura to orzecznictwo sądów. Wpływa na rozumienie przepisów, ale nie można z tego wyprowadzić swobody tworzenia przestępstw przez sąd. Znaczenie i moc wiążąca rozstrzygnięcia zależą od jego rodzaju: np. uchwała SN podjęta na podstawie art. 441 KPK wiąże w danej sprawie. Źródło: KPK, tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 490, art. 441 § 3 i art. 442 § 3.

Sądy i trybunały

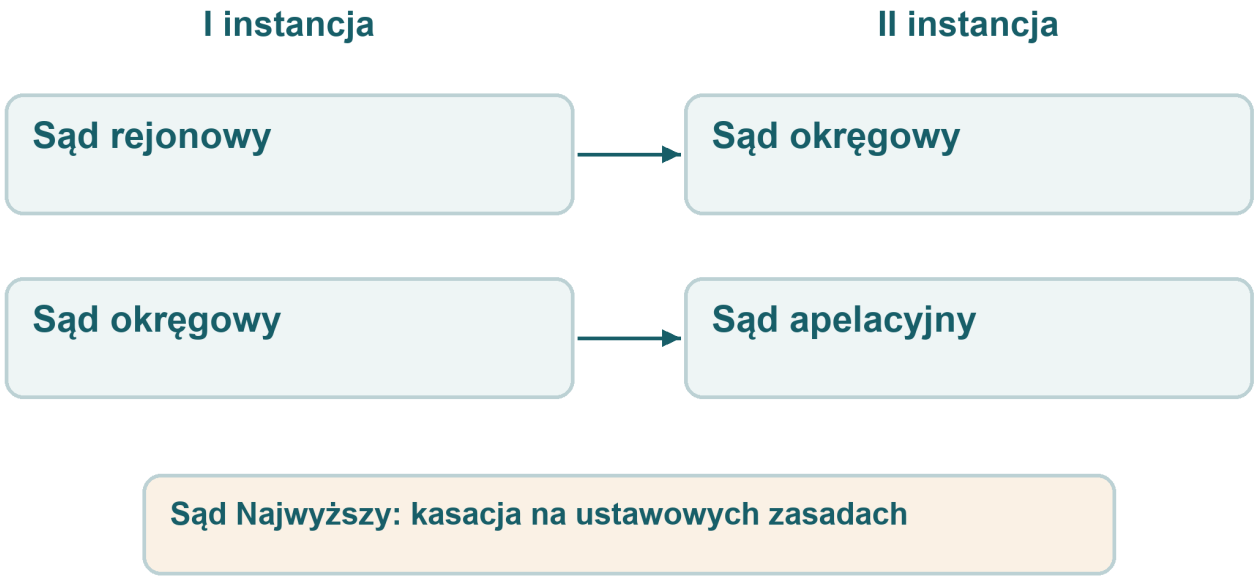
Sądy powszechne obejmują sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne. Typowe drogi odwoławcze w sprawach karnych to:

- sąd rejonowy w pierwszej instancji → sąd okręgowy w drugiej instancji;
- sąd okręgowy w pierwszej instancji → sąd apelacyjny w drugiej instancji.

Sąd Najwyższy rozpoznaje m.in. kasacje na ustawowych zasadach. Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia; sprawa nie przechodzi automatycznie przez wszystkie wymienione szczeble. W sądownictwie wojskowym działają wojskowe sądy garnizonowe i okręgowe. Źródło: KPK, 2026, art. 24-27, 519, 523 i 653-655.

Organ	Rola
Trybunał Konstytucyjny	Kontrola zgodności norm z Konstytucją; nie jest kolejną instancją ponownie rozpoznającą sprawstwo czynu.
Europejski Trybunał Praw Człowieka	Bada odpowiedzialność państwa za naruszenie EKPC. Nie jest zwykłą „czwartą instancją” wobec polskich sądów.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej	Zapewnia poszanowanie prawa UE, m.in. przez wykładnię tego prawa w odpowiedziach na pytania prejudycjalne sądów krajowych.

Źródła: ETPC, *Practical Guide on Admissibility Criteria*, zakres kontroli i „fourth instance”; Unia Europejska, kompetencje TSUE, b.r.. Podstawa kompetencji TK: Konstytucja RP, art. 188.



Kasacja jest środkiem nadzwyczajnym. Sprawa nie przechodzi automatycznie przez wszystkie sądy.

Schemat. Typowe drogi odwoławcze w sprawach karnych; podstawa: wskazane wyżej przepisy KPK.

Wykładnia prawa

Wykładnia służy ustaleniu znaczenia przepisu i odtworzeniu normy prawnej.

Rodzaj wykładni	Sposób rozumowania
Językowa	Analiza słów, składni i znaczenia użytych pojęć.
Systemowa	Uwzględnienie miejsca przepisu w akcie i całym systemie prawnym oraz związku z innymi normami.
Celowościowa, teleologiczna	Uwzględnienie celu regulacji i chronionego dobra.

Określenia **zawężająca** i **rozszerzająca** dotyczą wyniku interpretacji w odniesieniu do przyjętego znaczenia językowego, a nie stanowią odpowiedników powyższych metod. W prawie karnym szczególnie istotny jest zakaz rozszerzania odpowiedzialności na niekorzyść sprawcy poza granice ustawy. Luka nie upoważnia sądu do ustanowienia nowego przestępstwa przez analogię. Źródło: Trybunał Konstytucyjny, 2025, materiały sprawy Kp 3/25 - zasada *nullum crimen sine lege stricta*.

Podstawowe zasady odpowiedzialności

- **Odpowiedzialność za czyn** - przedmiotem oceny jest działanie lub zaniechanie, a nie sama myśl, cecha osoby czy jej pozycja społeczna.
- **Zasada winy** - brak możliwości przypisania winy w czasie czynu wyklucza przestępstwo.
- **Humanitaryzm** - kary i inne środki stosuje się z poszanowaniem godności człowieka.
- ***Nullum crimen sine lege*** - podstawa karania wymaga ustawowego określenia czynu zabronionego.

- **Odpowiedzialność osobista i indywidualna** - każdemu przypisuje się jego własny czyn i ocenia jego odpowiedzialność; nie wystarcza przynależność do grupy. Współdziałający odpowiadają według ustawowych zasad, m.in. w granicach własnej umyślności lub nieumyślności.

Źródło: KK, 1997, tekst jednolity 2025, art. 1-3 i 20. Zob. Godność i granice karania oraz uzasadnienia kary.

Źródła internetowe: dostęp 19.10.2026.